Részletes indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglalt zárszámadási kötelezettségének a Kormány e törvény benyújtásával tesz eleget.

Első rész

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A főösszegek

Az 1-2. §-hoz

A törvény első szakaszai a központi költségvetés 2006. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. Jóváhagyja a törvény a módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az előirányzatok teljesítését.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 3. §-hoz

A javaslat tartalmazza a 2006. évi költségvetési törvény 3. §-ban foglalt adósságkezelési felhatalmazás alapján történt adósság-visszafizetésekről történő beszámolást. A törlesztések a KESZ adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek. A 2006-ban megvalósított törlesztések együttesen 1 737,5 milliárd forintot tettek ki.

A 4. §-hoz

A javaslat a központi költségvetés hiánya finanszírozásának módjáról számol be. Az e törvényjavaslat 1. §-ában megállapított 1 961 631,2 milliárd forint összegű hiányt államkötvények kibocsátásával, külföldi devizahitel felvételével finanszírozta a pénzügyminiszter, illetve a központi költségvetés terhére belföldi hitelezőktől forint hiteleket vállalt át. Az adósságállományt a Nemzeti Autópálya Zrt-től átvállalt hitelek 415,9 milliárd forint tőkeösszegén felül növelte az e hitelekhez kapcsolódó, 23 milliárd forint összegű, tőkésített felhalmozott kamat is. A deviza hitel felvételek különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek kiadásai megjelentek a hiányban a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai között.

Az 5. §-hoz

Az 5. §-ban szereplő forint- és deviza államkötvény kibocsátások biztosították az e törvényjavaslat 3. §-ban foglalt törlesztési kiadások forrását.

A 6. §-hoz

A költségvetési törvény a Kincstári Egységes Számla likviditásának biztosítására is felhatalmazta a pénzügyminisztert, amelynek során csökkentette az államkötvények és növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 7-8. §-hoz

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2006. évi állami hozzájárulásai és támogatásai, a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálását mérséklő kiegészítései és beszámításai, valamint a 2005. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásainak eredményeit, az ezekkel kapcsolatos központi költségvetési, és az önkormányzati visszafizetési kötelezettségeket.

Az Állami Számvevőszék megállapításai e törvény keretében emelkednek jogerőre.

A jogszabályhely hivatkozásokat tartalmaz a törvényjavaslat azon mellékleteire, melyek bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások előirányzatait és azok teljesülését.

A javaslat tartalmazza továbbá az önkormányzati 2006. évi címzett- és céltámogatások, a fejlesztési és vis maior feladatok támogatása, a vis maior tartalék előirányzat maradványainak összegét is.

A 9. §-hoz

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonából befolyt bevételeinek 2005. évi felhasználását, azaz a privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításait és a privatizációs tartalék feltöltésére fordított összeget tartalmazza a törvényjavaslat *16. számú melléklete*.

A 10. §-hoz

Az önkormányzati fenntartású közoktatási, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményhálózatának tényleges, központi állami támogatásához hasonló mértékben az egyházi fenntartókat is – az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése szerint – pótlólagos, kiegészítő támogatás illeti meg, (amely az önkormányzati adatok ismeretében kiegészítés, illetve beszámítás lehet).

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése előírja az egyházi járadékalap és a

kiegészítő járadék összegének éves valorizációját, illetve a tervezett és a tényleges éves átlagos leértékelési ütem közötti különbözet utalását az érintett egyházak számára, jelen esetben az előirányzati összeg emelésével a 2007. évi támogatásnál.

A 11. §-hoz

Az (1) bekezdés az Operatív Programok támogatási döntéseinek jóváhagyásáról rendelkezik.

A (2) bekezdés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés támogatási döntéseinek jóváhagyásáról rendelkezik.

A (3) bekezdés az Európai Bizottság által 2006. december 31-ig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit mutatja be.

A (4) bekezdés az Európai Bizottság által 2006. december 31-ig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit mutatja be.

Az (5) bekezdés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus támogatási döntéseinek jóváhagyásáról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A 2004-2006. közötti Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) forrásainak maximális felhasználása érdekében – a vonatkozó közösségi szabályozással összhangban – az eredetileg jóváhagyott keret-összeget meghaladó kötelezettségvállalásra került sor. A § az NVT támogatási döntéseinek jóváhagyásáról rendelkezik. A többlet-kötelezettségek az Európai Unió 2007-2013. közötti középtávú költségvetési keretterve alapján döntő részben közösségi forrásból, kisebb mértékben központi költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra.

A 13-14. §-hoz

A §-ok az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés mérlegének jóváhagyásáról rendelkeznek.

Második rész

Az államadósság, az állami követelések köre, kezelése és változása

A 15. §-hoz

A § az előírásoknak megfelelően bemutatja a Magyar Államkincstár által kezelt állami kölcsön és állami alapjuttatás összegeinek változását.

A 16. §-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok terhére folyósított 2006. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését tartalmazza a javaslat.

A központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 9,9 millió forintot, a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,6 millió forintot megtérít a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban NYUFIG) ellátási számlája javára.

A közgyógyellátás finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban E. Alap) 20 576,9 millió forintot fordított, melyből az év során a központi költségvetés 21 009,0 millió forintot megtérített. A 432,1 millió forintos különbözet megtérítésére a törvény szerint 2007. december 31-ig kerül sor.

A 17. §-hoz

A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezéséről a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor kell intézkedni. A törvény az Ny. Alap 2006. évi költségvetésének 19 498,9 millió forint összegű és az E. Alap 111 293,8 millió forint összegű hiányának az Alapok hitelállományát finanszírozó KESZ hitelállományából 2007. december 31-éig történő elengedéséről rendelkezik.

A 18. §-hoz

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján a Munkaerőpiaci Alapnak meg kell térítenie az „új” korengedményes nyugdíj jogcímen keletkezett 2006. évi finanszírozási különbözetből származó 1038,9 millió forintot a NYUFIG technikai számla javára.

Harmadik rész

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2006. évi költségvetésének végrehajtása

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2006. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

A 19. §-hoz

A társadalombiztosítási alrendszer 2006. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint hiányát tartalmazza.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 20. §-hoz

Az Ny. Alap 2006. évi tényleges költségvetési bevételét, kiadását és hiányát állapítja meg ez a paragrafus.

A 21. §-hoz

Az Ny. Alapnál 2006. évben összesen 1237,5 millió forint működési előirányzat-maradvány képződött, a 2006. évi működési kiadások tartalmazzák a 2005. évi 2127,4 millió forint előirányzat-maradvány felhasználását.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 22. §-hoz

Az E. Alap 2006. évi költségvetési bevételét, kiadását és hiányát állapítja meg ez a paragrafus.

A 23. §-hoz

Az E. Alapnál 2006-ben összesen 1886,4 millió forint működési előirányzat maradvány képződött. Az E. Alap 2006. évi működési kiadásai tartalmazzák a 2005. évi 1803,5 millió forint működési előirányzat maradvány felhasználást.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A 24. §-hoz

A javaslat szerint az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Költségvetési Törvény 82. § (2) bekezdésében meghatározott kereteket túllépte a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás méltányossági ellátásoknál.

A 25. §-hoz

A két ágazat a Költségvetési Törvény 75. § (3) bekezdésére és a 83. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 505,4 millió forintot, illetve a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 692,2 millió forintot használt fel.

A Költségvetési Törvény 75. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére 430,6 millió forint felhasználása történt meg.

A javaslat tartalmazza a Költségvetési Törvény 75. § (5) bekezdésében, illetve a 82. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint az Ny. Alapnál a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 177,5 millió forint, nyugdíjemelésre 747,1 millió forint, egyszeri segélyre 122,5 millió forint illetve az E. Alapnál méltányossági ellátásként táppénz kiadásra 127,7 millió forint, terhességi-gyermekágyi segélyre 5,3 millió forint, gyermekgondozási díjra 24,0 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra 63,7 millió forint felhasználását.

A Költségvetési Törvény 75. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter a baleseti és kártérítési megtérítések többletbevétele, a kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek, valamint az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése címen teljesült bevételek meghatározott arányában a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatain 131,4 millió forint összegű túllépést engedélyezett.

A Költségvetési Törvény 84. §-a alapján az E. Alap költségvetése 48,4 millió forint összegben támogatást nyújthatott a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók

Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány részére. Az összeg teljes egészében felhasználásra került, az Alapítványon keresztül lebonyolított pályázati módszerrel került az összeg szétosztásra. A támogatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek intézményes ellátásához kapcsolódó innovatív programtervbe illeszkedő, fejlesztő felkészítés költségeihez történő hozzájárulás célját szolgálta, a fogyatékos gyermekek részére speciális fejlesztő és egyéb tanulást segítő eszközök beszerzése formájában.

A 26. §-hoz

Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 16. §-ában előírt pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítési, valamint a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatás, továbbá a közgyógyellátás megtérítési kötelezettségek teljesítését.

A 27. §-hoz

A javaslat az Ny. Alap és az E. Alap 2006. évi költségvetésének tényleges teljesülését tartalmazó mérlegek jóváhagyásáról rendelkezik.

Vegyes és záró rendelkezések

A 28. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

A 29. §-hoz

A Kormány egyetért azzal, hogy a 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggésben a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanokra a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemondjon a 2006. évre vonatkozó zárszámadási törvény keretein belül.

A 2078/2007. (V. 9.) Korm. határozat 2. pontja 2007. június 6-i határidővel elrendeli a jelzálogjogról, valamint az elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásra vonatkozó szabályozás előkészítését, melynek első helyi felelőse az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.

A zárszámadási törvénybe beépíteni kívánt rendelkezések előkészítése során a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 35. §-ában foglaltakat vettük figyelembe, amely jogszabályhely a 2001. évi tiszai árvíz során károsodott, helyreállított, újjáépített ingatlanokkal összefüggésben a Magyar Állam

javára bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról való lemondás szabályait rögzítette.

A szabályozás rögzíti, hogy a Magyar Állam mely káreseménnyel összefüggésben bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról mond le. A Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével, törlésével és érvényesítésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére az állam nevében a jegyző jogosult. A törlést tehát az érintett jegyzőnek kell kérelmeznie – a Magyar Állam nevében – a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes földhivatalnál. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. tövény 32/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az eljárás személyes illetékmentességet, teljes személyes díjmentességet élvez. A kérelem alapján a földhivatal intézkedik a törlés ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről. A szabályozás egyértelmű határidőket szab az eljárás menetére és kimondja, hogy a törlés napja a törvény hatálybalépésének napját követő 45. nap. A folyamatban lévő ügyek tekintetében is kimondásra kerül, hogy a Magyar Állam lemond a bejegyzésről. Rendelkezni kell azon esetről is, amikor a folyamatban lévő ügyek a földhivatalhoz már benyújtásra – azaz széljegyzésre – kerültek, de a kérelem tárgyában döntés még nem született. Ezen esetben rendelkezni kell arról, hogy a kérelem kerüljön visszavonásra, tekintettel arra, hogy a bejegyzésre irányuló eljárás hivatalból nem szüntethető meg. Tekintettel arra, hogy a bejegyzett jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló kérelem előterjesztésére a jegyző jogosult, ezért a kérelem visszavonására irányuló kérelmet is a jegyzőnek célszerű benyújtania. Az eljárásra egyebekben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) rendelkezései az irányadók, különös tekintettel a kérelem formai, tartalmi elemeire.

Az FVM az előzetes szakmai egyeztetések során megerősítette, hogy az Inytv. alapelvi szinten mondja ki a kérelemhez kötöttség és okirat elvét, melyből következően az ingatlan-nyilvántartásba csak az a jog és jogilag jelentős tény jegyezhető be, illetőleg kerülhet feljegyzésre vagy törlésre, amelyet a kérelem vagy hatósági megkeresés megjelöl. Erre tekintettel a jelzálogjog és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére csak a bejegyzett jogosult által, megfelelő okirati formában kiállított törlés engedéllyel – tehát nem hivatalból – van lehetőség.